

และการดำเนินการภายในฝ่ายปกครองของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองต่อไปเท่านั้น มิได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๖๓/๒๕๖๒)**

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เป็นการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดทางวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ก่อนที่ผู้มีอำนาจพิจารณา วินิจฉัยสั่งการจะออกคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการเตรียมการ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง อันถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งจะเป็นเหตุแห่งการพิจารณาว่า คำสั่งทางปกครองที่ออกมาบังคับ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาทางปกครอง อันเป็นผลสุดท้ายของการพิจารณาทางปกครองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อีกเหตุหนึ่ง แต่ในชั้นการแต่งตั้ง และการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๖๖/๒๕๖๑)**

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นเพียงหนังสือที่แจ้งมติ ก.ค.ศ. ที่อนุมัติรับโอนผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ซึ่งเป็นเพียงการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองก่อนที่จะมี คำสั่งทางปกครอง ยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่จะมีผลกระทบต่อ สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๒๓๑/๒๕๖๑)**

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า การที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบตามคณะกรรมการ สอบสวนว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น และต่อมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอธิการบดีฯ เป็นผู้มิอายุเกิน



หลักปฎิบัติ จึ่งขาดคุณสมบัติในการเป็นอธิการบดี อันเป็นผลให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว แม้กรณีนี้จะป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติพิพาทนั้น เป็นการพิจารณาและให้ความเห็นชอบตามคณะกรรมการสอบสวน จึ่งยังคงเป็นเพียงการเตรียมการเพื่อก่อคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น ยังไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่จะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้งรับ หรือมีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๕/๒๕๖๒)

(๒) การตอบข้อหารือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ข้อความตามหนังสือของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แจ้งคำวินิจฉัยคัดค้านการขอรับมรดกสิทธิ ในส่วนที่ระบุว่า นิติกรรมระหว่างนาย น. กับผู้ฟ้องคดี และระหว่างนาง ท. กับผู้ฟ้องคดี เป็นนิติกรรมที่มีผลใช้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคู่สัญญาจะต้องไปดำเนินการบังคับกันเองตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อไป เป็นเพียงความเห็นของปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย น. ไม่ใช่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง หรือกระทบต่องานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในที่ดินพิพาท และไม่มีผลกระทบต่องานภาพของสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ต้องออกจากที่ดินพิพาท จึ่งมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๓๑/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

โดยที่การขออายัดห้องชุดต้องยื่นคำขออายัดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕ ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าว จึงต้องถือว่าหนังสือของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา ห้วยขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการยื่นคำขออายัดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง โดยไม่อาจรับคำขอให้ระงับการทำนิติกรรม ที่ผู้ฟ้องคดียื่นทางไปรษณีย์ได้นั้น เป็นเพียงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการขอ อายัดห้องชุดตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่การวินิจฉัยสั่งการตามกฎหมายในคำขออายัดห้องชุด ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอื่นจะเป็นคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๔๘/๒๕๖๑)

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗) กรณีอื่น ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

หนังสือของเทศบาลตำบลคึกคัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เคยมีคำสั่งไว้แล้ว ซึ่งได้ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารเนื่องจากก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและก่อสร้างบนที่ดินสาธารณประโยชน์ ประกอบกับเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทราบศาลจังหวัดตะกั่วป่าได้มีคำพิพากษาอย่างไรเพื่อใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด หนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวจึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่อาจถือเป็นหนังสือเตือนที่มีลักษณะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากกระบวนการบังคับให้มีการรื้อถอนอาคารต่อไปนั้น จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งยังคงมีขั้นตอนที่จะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่หัวหน้าหน่วยงานเคมีบำบัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มอบหมายงานให้ไม่ตรงตามยุทธศาสตร์งานที่อยู่ในหน้าที่หลักของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เริ่มต้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ ก.พ. กำหนด เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการใช้ดุลพินิจมอบหมายงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับคำสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่มอบหมายงานให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานทางปกครองที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่อาจฟ้องร้องกันได้ตามมาตรา ๕



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๔/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระตามหนังสือของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าลงทะเบียนนอบบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง แก่โรงพยาบาลเขาย้อยแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้อำนาจตามกฎหมายใด หรือระบุว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง หนังสือดังกล่าวจึงเป็นเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่รับไปโดยไม่มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับเมื่อพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดใด กำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ที่ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวคืนเงินที่ได้รับไว้ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งในลักษณะเช่นว่านี้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าลงทะเบียนข้างต้นให้แก่โรงพยาบาลเขาย้อยภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖/๒๕๖๒)

๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า กรมพัฒนาที่ดินขีดเขตป่าไม้ถาวรและรับรองความถูกต้องของแนวเขตป่าไม้ถาวรลงในระวางแผนที่เพื่อใช้ในการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้คำสั่งของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนแนวเขตป่าไม้ถาวรที่ดำเนินการโดยไม่ถูกต้องดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๖๒)



กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นำที่ดินของนาย ท. ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทโดยธรรม ไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินศาลเจ้าปู่เผือกงมา และให้นาย ท. ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ทั้งที่จากการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีพบว่า นาย ท. ได้ซื้อที่ดินข้างต้นเพื่อยุอาศัยและค้าขายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยที่ดินไม่มีสภาพเป็นศาลเจ้ามาก่อน อีกทั้งที่ดินพิพาทกับพื้นที่ตั้งศาลเจ้าปู่เผือกงมาเป็นที่ดินคนละแปลงกัน ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนทะเบียนที่ดินศาลเจ้าปู่เผือกงมาให้กลับมาเป็นของผู้ฟ้องคดี และปิดทางจำเป็นที่ผ่านที่ดินดังกล่าว รวมทั้งให้คืนเงินค่าเช่า ค่าบำรุง และค่าปรับตามสัญญาเช่าที่ดินข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ฟ้องว่า การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติว่า กรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดี ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น อยู่ในอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง และกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วพบเพิ่มเติมในภายหลังว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นหรือบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิดด้วย ไม่ว่าจะในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นนั้น ก็อยู่ในอำนาจการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีด้วย โดยมีต้องคำนึงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินห้าปี หรือเกินสิบปีแล้วหรือไม่ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินห้าปีแล้ว จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๑๘/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ร่วมกันออกประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม เป็นการเอาเปรียบและจำกัดสิทธิเสรีภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเว้นกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่พิพาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๒/๒๕๖๒)

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔) ละเลยไม่ดูแลบริเวณไนท์บาซาร์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยปล่อยให้ถนนในบริเวณดังกล่าว (ถนนช้างคลาน) เป็นหลุม เป็นบ่อ และสี่เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนเลื่อนจางปล่อยให้มีการจอดรถยนต์และเข็นรถขายของบนช่องทางจราจร ปล่อยให้มีการวางสิ่งของบนทางเท้า ไม่จัดให้มีอุปกรณ์ สัญญาณ หรือเครื่องหมายจราจร สำหรับอำนวยความสะดวกในการข้ามถนน รวมถึงการไม่สร้างสวนสาธารณะและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙



ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ซึ่งเป็นพนักงานจราจร ปลอมให้ผู้ประกอบกิจการเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับบริการสาธารณะจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรที่ต้องควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรทางบกตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีสิทธิได้รับบริการสาธารณะจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ในฐานะผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลที่ต้องปฏิบัติจัดทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเชียงใหม่ที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ริเริ่มใช้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำต้องรอให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ดำเนินการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ ละเลยไม่จัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของตน กรณีจึงถือได้ว่ามีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๔ แล้ว อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยไม่กำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทุกรายที่อยู่ในอำนาจ



ของตนให้ปฏิบัติตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ประกาศ Must Carry) ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ Must Have) และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ประกาศแนวทาง Must Carry) ที่กำหนดให้รายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต้องออกอากาศภายใต้การให้บริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ระดับชาติไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับบริการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ๒๐๑๔ และรายการวิเคราะห์การแข่งขันของบริษัท ทู วู้นส์ กรุ๊ป จำกัด ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY ของผู้ฟ้องคดีได้ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อความปรากฏแก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ว่าจะปรากฏจากเหตุใดหรือทางใด เช่น โดยวิธีการร้องเรียนขอความเป็นธรรม มีคำขอ หรือเกิดจากการตรวจพบเองว่ามีการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น และรายงานข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้ความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดินว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าวได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และควรพิจารณาดำเนินการประการใด เพื่อให้อธิบดีกรมที่ดินซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินของตนเอง ในส่วนที่ออกโดยคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ความปรากฏแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วว่า มีการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดียังไม่แจ้งผลการดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้น รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการ



ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นว่าโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปัจจุบันมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ออกโดยตลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ และรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้ความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดินต่อไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๒/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิจากการจัดสรรที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้เข้ามาดำเนินการรังวัดปักหลักเขต สอดสวนสิทธิ และส่งมอบที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งมีการลงข้อมูลในงานทะเบียนแล้ว แต่ไม่ดำเนินการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกหนังสือการถือครองที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีตามที่มีการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๓/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๔/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๖/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๘/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๖/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๗/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๘/๒๕๖๑ ที่ ๔๓๐/๒๕๖๑ ที่ ๔๓๑/๒๕๖๑ ที่ ๔๔๑/๒๕๖๑ ที่ ๓๖/๒๕๖๒ ที่ ๓๘/๒๕๖๒ ที่ ๕๐/๒๕๖๒ และที่ ๖๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมและผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมขอให้เปิดเผย



ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือถึงองค์การเภสัชกรรม ขอให้ทบทวนคำสั่งโยกย้ายผู้ฟ้องคดีดังกล่าว แต่ไม่มีการดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งขอให้ยับยั้งการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้ดำเนินการใด ๆ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งผลการดำเนินการสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่องค์การเภสัชกรรมไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และแจ้งผลการดำเนินการสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่มีคำสั่งโยกย้ายผู้ฟ้องคดี รวมทั้งแจ้งผลการดำเนินการมีคำสั่งยับยั้งการประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรมให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๘๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ส่งเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบพิเศษ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ และเป็นผู้โต้แย้งบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบพบว่า นาย ว. กับพวก ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งนาย ส. ให้รักษาการแทนอธิการบดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งต่อมาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีมติชี้มูลความผิดนาย ว. กับพวก ตามผลการตรวจสอบและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการทางแพ่ง รวมทั้งไม่ถอดถอนนาย ว. กับพวกออกจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองส่งเรื่องข้างต้นไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการทางอาญา และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการทางแพ่ง และถอดถอนนาย ว. กับพวกออกจากตำแหน่งตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒๑/๒๕๖๑)



กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดชายฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับร้อยตำรวจเอก พ. พนังงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ซึ่งกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ และได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการช่วยเหลือด้านคดีความและทางกฎหมายตามหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามหน้าที่ กรณีดังกล่าวแยกออกได้เป็นสองข้อหา ได้แก่ ข้อหาที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อหาที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการตามหนังสือขอให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กล่าวหาคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ว่าไม่เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามกำหนด ไม่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม และลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีหลักฐานน่าเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แจ้งผลการพิจารณาตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จนกระทั่งระยะเวลาล่วงเลยมากกว่า ๕ ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีหนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายังผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือข้างต้นไม่ใช่ผลการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาคำร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา กรณีเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและชี้แจงข้อเท็จจริงหรือผลการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยรวดเร็วตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่



ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๗๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลฟ้องว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) บรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ แทนการบรรจุเป็นข้าราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงาน ก.พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ย้อนหลังแทนการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำแหน่งอาจารย์แทนการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีจึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๓๕/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดี จากตำแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ระดับ ๖ ไปดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับ ๕ ในอัตราเงินเดือนที่น้อยกว่าเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงข้อเท็จจริงและผลการดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ สอบถาม กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คบ.๑๘๗/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่เสนอเรื่อง การแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทั้งที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบัน บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้เสนอชื่อผู้ฟ้องคดี



ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมีได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอชื่อผู้เห็นสมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๐/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ภายหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมติที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ รวมทั้งไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างวันที่ผู้ฟ้องคดีถูกงดจ่ายเงินเดือนเนื่องจากถูกสั่งพักราชการและถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแทน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๘๔/๒๕๖๑)



๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนละเลยไม่ดูแลทรัพย์สินสาธารณะที่ตั้งอยู่ภายในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เช่น ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ ตู้จ่ายน้ำ ตู้พักน้ำ กระเปาะจ่ายน้ำดับเพลิง โบกักรถไฟที่ไม่ใช้งานแล้ว และกำแพงสถานที่ราชการ เป็นต้น โดยปล่อยให้ทรัพย์สินดังกล่าวสกปรก เสื่อมโทรม ถูกทำลาย ถูกขีดเขียนด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นสาระ ไม่สุภาพ ถูกพ่น วาดและระบายสีเป็นภาพไร้สาระ ลามกหยาบคาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรณีเป็นการฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม การละเลยต่อหน้าที่ที่จะเป็นคดีปกครองได้นั้น หน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อการดูแลรักษาความสะอาดของตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ ตู้จ่ายน้ำ ตู้พักน้ำ กระเปาะจ่ายน้ำดับเพลิง โบกักรถไฟ และกำแพงสถานที่ราชการ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของหน่วยงานนั้น ๆ กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๗/๒๕๖๒)

๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการพิจารณาอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤ. ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ก่อสร้างโรงงานทำสุรากลั่นชุมชนและดำเนินการทำสุรากลั่นชุมชน ทำให้ผู้ฟ้องคดี



ทั้งสองหลงเชื่อโดยสุจริตว่าสถานที่ก่อสร้างโรงงานดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายจากการลงทุนในกิจการข้างต้น จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๒๒/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิมีแนวเขตติดกับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามหลักฐานแผนที่แปลงที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก./สร. ๕ ก.) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และห้ามผู้ถูกฟ้องคดีจัดสรรที่ดินให้แก่ นาย ว. ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นนายทุนซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับการกระจายสิทธิของนาย ว. เพราะนาย ว. ไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะนำมากระจายให้ผู้อื่น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๗/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีและราษฎรอื่นได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงบริษัท ร. ในท้องที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโฆง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้เข้าครอบครองทำประโยชน์และปลูกสร้างบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวมาตลอด แต่ต่อมาคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้ที่ดินแปลงบริษัท ร. ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์เป็นพื้นที่เป้าหมายแล้วดำเนินการนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกรโดยจัดผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินใหม่ตามแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโฆง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเข้าดำเนินการขับไล่ รื้อถอน และดำเนินการจัดสรรที่ดินใหม่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ชอบด้วยกฎหมาย



เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจัดที่ดินแปลงบริษัท ร. ดังกล่าว เฉพาะส่วนของการวางผังแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโฆง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจัดการที่ดินแปลงบริษัท ร. ในท้องที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยยึดแบบแปลนโครงการป่าไผ่ท่อนและป่าคลองโฆง ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และปรับที่ดินพิพาทให้สภาพเดิม กรณีจึงเป็นการฟ้องว่าการดำเนินการจัดวางผังในที่ดินพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๒/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๓/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๔/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๖/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๘/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๖/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๗/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๘/๒๕๖๑ ที่ ๔๒๐/๒๕๖๑ ที่ ๔๒๑/๒๕๖๑ ที่ ๔๒๒/๒๕๖๑ ที่ ๔๓๐/๒๕๖๑ ที่ ๔๓๑/๒๕๖๑ ที่ ๔๔๑/๒๕๖๑ ที่ ๓๖/๒๕๖๒ ที่ ๓๗/๒๕๖๒ ที่ ๓๘/๒๕๖๒ ที่ ๔๙/๒๕๖๒ ที่ ๕๐/๒๕๖๒ และที่ ๖๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นำกำลังทหารเข้าปรับพื้นที่ทำถนนสายหลักในชุมชน โดยการไถเปิดถนนและดันเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้พืชผลทางการเกษตรของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๓/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๔/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๖/๒๕๖๑ ที่ ๓๖๘/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๖/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๗/๒๕๖๑ ที่ ๓๗๘/๒๕๖๑ ที่ ๔๒๐/๒๕๖๑ ที่ ๔๒๑/๒๕๖๑ ที่ ๔๒๒/๒๕๖๑ ที่ ๔๓๐/๒๕๖๑ ที่ ๔๓๑/๒๕๖๑ ที่ ๔๔๑/๒๕๖๑ ที่ ๓๖/๒๕๖๒ ที่ ๓๗/๒๕๖๒ ที่ ๓๘/๒๕๖๒ ที่ ๔๙/๒๕๖๒ ที่ ๕๐/๒๕๖๒ และที่ ๖๓/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เข้าไปทำลายทรัพย์สินและพืชผลของผู้ฟ้องคดีในที่ดินดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลที่ดินสงวนนอกเขตทางเพื่อประโยชน์



แก่งงานทางตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การเข้าไปดำเนินการใด ๆ โดยการรื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือพืชผลที่อยู่ในเขตที่ดินสงวนนอกเขตทาง ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดูแลที่ดินสงวนนอกเขตทางทั้งสิ้น ประกอบกับประเด็นหลักแห่งคดีนี้ คือ ปัญหาว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ โดยไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และแม้ว่าจะฟังเป็นยุติต่อไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินสงวนนอกเขตทางที่อยู่ในความครอบครองดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีตามกฎหมาย ก็ไม่ได้มีผลทำให้การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดูแลที่ดินสงวนนอกเขตทางแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย รวมทั้งงดเว้นการกระทำอันเป็นการรบกวนสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘๘/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) กับนางสาว ส. โดยได้วางเงินมัดจำไว้แก่นางสาว ส. ในวันทำสัญญา และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น แต่ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินแปลงดังกล่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัดกลับแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า น.ส. ๓ ก. ฉบับข้างต้น ออกทับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๐๑ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาซื้อขายไปยังนางสาว ส. และขอคืนเงินมัดจำ แต่ไม่ได้รับเงินมัดจำคืนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินมัดจำพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๒๐๔/๒๕๖๑)



กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) ฟ้องว่า ได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เพื่อเป็นที่ยืนยันการแปลงที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) ข้างต้นบางส่วน ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอให้เพิกถอน นสล. ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือชี้แจงว่า ที่สาธารณะแปลงทุ่งด้านเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ไม่มีเหตุให้ต้องเพิกถอน นสล. พิพาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) ดังกล่าวเพื่อนำมาขอออกโฉนดที่ดิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่า ต้องตรวจสอบก่อนว่าที่ดินตามใบจองมีอยู่ก่อนที่สาธารณะหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน นสล. พิพาท กับให้ปรับถมสระน้ำและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมกับปรับสภาพพื้นที่ที่ดินพิพาทให้คืนสู่สภาพเดิม กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒/๒๕๖๒)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งคลองบางเขน และได้ใช้ประโยชน์จากคลองบางเขนในการจอดเรือและสัญจรไปมา ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตกั้นริมตลิ่งของฝั่งคลองบางเขนด้านที่บ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตั้งอยู่ และทำทางเดินเท้าบนเขื่อนคอนกรีตดังกล่าว ซึ่งการก่อสร้างได้มีการตัดต้นไม้ รื้อถอนศาลาทำน้ำ และบ้านเรือนบางส่วนของผู้อยู่อาศัยริมคลอง รวมทั้งรื้อทำลายเขื่อนคอนกรีตเดิมของชาวบ้าน โดยก่อนการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบหรือมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดก่อสร้างเขื่อนและทางเดินเท้าเลียบคลองก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือจัดทำประชาพิจารณ์กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยวิธีการที่เหมาะสมและทั่วถึง เพื่อไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองที่จะต้องเสี่ยงกับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายที่เหมาะสมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๖๒)



กรณีฟ้องว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยส้มโฮง เป็นเหตุให้น้ำท่วมพื้นที่ทำนาของผู้ฟ้องคดีจนไม่สามารถทำนาหรือทำการเกษตร ด้านอื่น ๆ ได้ โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทดแทนความเสียหายกรณีน้ำท่วมที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี และค่าเสียโอกาสในการทำประโยชน์ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คผ.๒๑/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๒/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๓/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๔/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๕/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๗/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๘/๒๕๖๒ ที่ คผ.๒๙/๒๕๖๒ ที่ คผ.๓๕/๒๕๖๒ ที่ คผ.๓๖/๒๕๖๒ ที่ คผ.๓๗/๒๕๖๒ ที่ คผ.๓๘/๒๕๖๒ ที่ คผ.๔๐/๒๕๖๒ ที่ คผ.๔๕/๒๕๖๒ ที่ คผ.๕๐/๒๕๖๒ ที่ คผ.๕๔/๒๕๖๒ และที่ คผ.๕๗/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะหนองหัวลิงตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อสาธารณประโยชน์ รุกล้ำเข้าไป ในที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของบิดาของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดี เป็นผู้สืบสิทธิต่อบิดาและได้ครอบครองการทำประโยชน์จนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหายจากการขาดการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี และดำเนินการปรับที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คผ.๔๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดียังดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเหนือ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของนาย ส. ขณะดำรงตำแหน่ง นายอำเภออุ้มชะนั จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จากการมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ (ก.อบต. จังหวัดศรีสะเกษ) กรณีมีการกล่าวหาว่านายกองดีการบริหารส่วนตำบล ห้วยเหนือ ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันกระทำการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

